

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 149/2539	นาย สุพจน์ ภัทรอนเนกสิน	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย พินิจ เจริญกิจวนารักษ์	โจทก์

ป.พ.พ. มาตรา 219 วรรคแรก, มาตรา 372 วรรคแรก, มาตรา 377

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยไม่ส่งมอบไม้พืนที่ซื้อขายกันตามสัญญาขอให้จำเลยคืนเงินมัดจำที่รับไปพร้อมดอกเบี้ยจำเลยมิได้ให้การว่าจำเลยได้ส่งมอบไม้พืนให้แก่โจทก์แล้วทั้งหมดหรือบางส่วนเพียงแต่ปฏิเสธว่าไม่เคยทำสัญญาซื้อขายไม้พืนกับโจทก์จึงรับฟังได้ว่าจำเลยไม่เคยส่งมอบไม้พืนให้แก่โจทก์เลยแต่เมื่อเป็นเพราะมีคำสั่งกระทรวงเกษตรฯให้สัมปทานทำไม้ในเขตป่าไม้ที่จำเลยจะทำไม้พืนส่งมอบให้โจทก์สิ้นสุดลงการชำระหนี้ของจำเลยจึงตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมิได้ซึ่งเป็นผลให้จำเลยหลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่เมื่อสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาต่างตอบแทนจำเลยก็ไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตอบแทนโจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องมัดจำคืนจากจำเลย

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม 2530 จำเลย ทำ สัญญา ขาย ไม้ไม้พืน ทำ ถ่าน ใน ป่า ที่ จัดสรร บ้านโนนทอง ตำบล โคกตะเคียน อำเภอ กาบเชิง จังหวัด สุรินทร์ ซึ่ง จำเลย ได้รับ สัมปทาน ให้ โจทก์ จำนวน 10,000 ลูกบาศก์เมตร ใน

ราคา ลูกบาศก์เมตร ละ 100 บาทรวมเป็น เงิน 1,000,000 บาท ตกลง กัน ว่า
จำเลย จะ ส่งมอบ ไม้ ที่ซื้อ ขาย ให้ โจทก์ เป็น คราว ๆ ตาม จำนวน ที่ ปรากฏ ใน
ใบ ภาค หลวงที่ ทางราชการ ออก ให้ เมื่อ ได้ ตรวจ ดี ตรา และ เรียกเก็บ ค่า
ธรรมเนียมแล้ว เริ่ม จาก เดือน มกราคม 2531 เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ครบ โจทก์
จะ ชำระ ราคา ให้ จำเลย ทุกครั้ง เมื่อ ได้ มี การ ตรวจ ดี ตรา และ จำเลยได้เสีย
ค่าภาคหลวง ครบ จำนวน 1,000 ลูกบาศก์เมตร โดย โจทก์วาง มัดจำ ให้ จำเลย ไว้
เป็น เงิน 300,000 บาท ด้วย เช็ค ของธนาคาร กรุงไทย พาณิชยกรรม จำกัด สาขา
สุรินทร์ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2530 ส่งจ่าย เงิน 300,000 บาท ตาม เอกสาร ท้าย
ฟ้องหมายเลข 1 และ 2 จำเลย นำ เช็ค ดังกล่าว ไป เรียกเก็บเงิน จากธนาคาร แล้ว
ต่อมา จำเลย ขอให้ โจทก์ ชำระ ราคา ล่วงหน้า ให้ อีก 300,000 บาท โจทก์ ออก
เช็ค ของ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา สุรินทร์ ให้ จำเลย ไป อีก 3 ฉบับ ส่ง
จ่าย เงิน ฉบับ ละ 100,000 บาทลงวันที่ 7 เมษายน 2531 วันที่ 26 เมษายน 2531
และ วันที่ 15 พฤษภาคม 2531 ตาม เอกสาร ท้ายฟ้อง หมายเลข 3, 4 และ 5 ซึ่ง
จำเลย นำ ไป เรียกเก็บเงิน เรียบร้อย แล้ว เช่นกัน แต่ จำเลย ไม่ส่ง มอบไม้พื้ ที่
ซื้อ ขาย ให้ โจทก์ ตาม สัญญา โจทก์ ทวงถาม หลาย ครั้ง จำเลย ขอผ่อนผัน เรื่อย
มา โจทก์ จึง ให้ ทนายความ มี หนังสือ บอกกล่าว จำเลย ให้ส่งมอบ ไม้ ที่ ซื้อ ขาย
ทั้งหมด ให้ โจทก์ ภายใน กำหนด 30 วัน โจทก์ พร้อม ที่จะ ชำระ ราคา ส่วน ที่
เหลือ อีก 400,000 บาท ให้ จำเลย ทันที หาก จำเลยไม่ส่ง มอบ ใน กำหนด ถือว่า
โจทก์ บอกเลิก สัญญา จำเลย ต้อง คืนเงิน 600,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ร้อยละ
เจ็ด ครั้ง ต่อ ปี นับแต่ วัน รับ เงินจาก โจทก์ ภายใน 7 วัน ตาม เอกสาร ท้ายฟ้อง
หมายเลข 6 จำเลยได้รับ หนังสือ บอกกล่าว เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2532 ตาม
เอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 7 แต่ เพิกเฉย สัญญาซื้อขาย ระหว่าง โจทก์ กับ จำเลย
จึง เป็น อัน เลิกกัน จำเลย ต้อง คืนเงิน 600,000 บาท ให้ โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ เจ็ด ครั้ง ต่อ ปี นับแต่ วันที่ จำเลย ได้รับ เงิน เป็นต้น ไปรวม ดอกเบี้ย ถึง

วันฟ้อง เป็น เงิน 72,965 บาท ขอให้ บังคับ จำเลยใช้ เงิน 672,965 บาท แก่ โจทก์ พร้อม ดอกเบี้ย ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปีใน ต้นเงิน 600,000 บาท นับ ถัด จาก วัน ฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

จำเลย ให้การ และ ฟ้องแย้ง ว่า จำเลย ไม่ได้ ตกลง ขาย ไม้พิน ให้โจทก์ และ รับ มัดจำ ไว้ ตาม ที่ โจทก์ ฟ้อง ความจริง เมื่อ ประมาณ ปลาย ปี2530 โจทก์ ต้องการ ไม้พิน ใน พื้นที่ ตำบล โคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัด สุรินทร์ จำนวน 10,000 ลูกบาศก์เมตร จึง มา ติดต่อ จำเลยซึ่ง มี อาชีพ ทำ ไม้ ให้ ช่วย จัดการ ให้ โจทก์ ได้ เข้า ไป ตัด พิน ไม้พิน ตาม ที่โจทก์ ต้องการ โดย จะ ให้ ค่าตอบแทน จำเลย ใน อัตรา ลูกบาศก์เมตร ละ100 บาท และ โจทก์ จะ เป็น ผู้ เสีย ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ตลอดจนจะ เป็น ผู้ ตัด พิน นำ เจ้าพนักงาน ไป ตรวจ ดี ตรา ขอ ใบเบิก ทาง และ ทำการขนย้าย ด้วย ตนเอง จำเลย ไม่มี หน้าที่ ต้อง ส่งมอบ ไม้พิน ให้ โจทก์เงิน 300,000 บาท ตามเช็ค เอกสาร ท้ายฟ้อง หมายเลข 1 เป็น เงินที่ โจทก์ ชำระ ให้ จำเลย ตาม ข้อตกลง ดังกล่าว ไม่ใช่ เงินมัดจำ การ ซื้อ ขาย ส่วน เงิน อีก 300,000 บาท ตามเช็ค เอกสาร ท้ายฟ้อง หมายเลข 3, 4และ 5 เป็น เงิน ที่ โจทก์ ชำระ ให้ จำเลย เป็น ค่าตอบแทน การ ที่ จำเลยจัด ให้ โจทก์ได้ เข้า ตัด พิน ไม้พิน ใน พื้นที่ อื่น จำเลย ได้ จัด ให้ โจทก์ได้ เข้า ตัด พิน ได้ ครบ จำนวน ตาม ข้อตกลง แล้ว โจทก์ จึง ต้อง ชำระ ค่าตอบแทนอีก 700,000 บาท ให้ จำเลย แต่ โจทก์ ไม่ชำระ และ ละเลย ไม่ ขนย้ายไม้พิน ออกจาก ป่า ให้ เสร็จสิ้น จน กระทั่ง ต้น ปี 2532 ได้ มี คำสั่งกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ เรื่อง การ ให้ สัมปทาน สิ้นสุด ลง เป็นเหตุให้ โจทก์ ไม่สามารถ ขนย้าย ไม้พิน จาก ป่า ได้ ซึ่ง เป็น ความผิด ของ โจทก์ เองแต่ โจทก์ กลับ หา เหตุ มี หนังสือ บอกกล่าว ให้ จำเลย ส่งมอบ ไม้พิน ให้โจทก์ และ บอกเลิก สัญญา ตาม เอกสาร ท้ายฟ้อง หมายเลข 6 จำเลย จึง ได้ มีหนังสือ ปฏิเสธ ข้อเรียกร้อง ของ โจทก์ และ ให้ โจทก์ ชำระ ค่าตอบแทนที่ ค้างชำระ อีก 700,000 บาท ภายใน 7 วัน เมื่อ วันที่ 29

มิถุนายน 2532 โจทก์ได้รับ เมื่อ วันที่ 30 เดือน เดียว กัน แต่ โจทก์ เพิกเฉยโจทก์ จึง ต้อง เสีย ดอกเบี้ย ให้ จำเลย ใน อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับ ตั้งแต่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2532 เป็นต้น ไป ถึง วันฟ้อง แยัง คิดเป็น เงิน 22,006 บาท ขอให้ ยกฟ้อง และ พิพากษา ให้ โจทก์ ใช้ เงิน 722,006 บาท แก่ จำเลย พร้อม ดอกเบี้ย ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ใน เงินต้น 700,000 บาท นับ ถัด จาก วันฟ้อง แยัง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

โจทก์ ให้การ แก่ฟ้อง แยัง ว่า จำเลย ตกลง ขาย ไม้พิน ให้ โจทก์โดย รับ เงิน มัดจำ และ ราคา ล่วงหน้า ไป ตาม คำฟ้อง ไม่ใช่ โจทก์ ขอให้ จำเลยจัดการ ให้ โจทก์ ได้ เข้า ตัด พิน ไม้พิน โดย ให้ เงิน เป็น ค่าตอบแทน ตามที่ จำเลย ให้การ และ ฟ้องแย้ง จำเลย ไม่สามารถ ส่งมอบ ไม้พิน ให้โจทก์ได้ เพราะ ความจริง จำเลย ไม่ได้ รับ สัมปทาน แต่ จำเลยหลอกลวง โจทก์ ไม่ใช่ เพราะ โจทก์ ละเลย ไม่ทำ การ ขนย้าย ไม้พินออกจาก ป่า ก่อน จะ มี คำสั่ง ปิด ป่า โจทก์ ไม่มี หน้าที่ ต้อง ชำระ เงิน อีก 700,000 บาท ให้ จำเลย ขอให้ ยกฟ้อง แยัง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน 300,000 บาท แก่ โจทก์พร้อม ดอกเบี้ย ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 29 ธันวาคม 2530จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แต่ ดอกเบี้ย ถึง วันฟ้อง (12 ตุลาคม 2532) ต้องไม่เกิน 40,130 บาท เท่าที่ โจทก์ ขอ ค่าขอ อื่น ให้ยก ฟ้องแย้งของ จำเลย ให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 7 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ทางพิจารณา โจทก์ นำสืบ ว่า จำเลย เป็นกรรมการ ของ บริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด ผู้ได้รับ สัมปทาน ให้ เป็น ผู้ทำ ไม้ ใน ป่า จังหวัด สุรินทร์ โครงการ ไม้ กระ ยา เลย เขา แหลม -ทุ่งม น(สร. 2) ซึ่ง แบ่ง พื้นที่ เป็น 10 ตอน ตอน ละ 3 แปลง ป่า อ่างเก็บน้ำ ห้วยด่าน และ ป่า ที่ จัดสรร บ้าน โนนทอง เป็น ส่วน หนึ่ง ของ พื้นที่ ป่า ใน โครงการ ดังกล่าว โดย ป่า ที่ จัดสรร บ้าน โนนทอง อยู่ ใน เขต พื้นที่ ตอน ที่ 5 แปลง ที่ 15 การ ได้รับ สัมปทาน ของ บริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด อนุญาต ให้ ทำได้ เฉพาะ ไม้ซุง หรือ ไม้ ที่ โต ได้ ขนาด ส่วน การ ทำเศษ ไม้ ปลาย ไม้ ที่ เหลือ จาก การ ทำ ไม้ซุง ของ บริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด เป็น สิทธิ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้สละ สิทธิ จำเลย จึง ขออนุญาต เป็น ผู้ทำ เศษ ไม้ ปลาย ไม้ ใน พื้นที่ ป่าอ่างเก็บน้ำ ห้วยด่าน ส่วน การ ทำ เศษ ไม้ ปลาย ไม้ ใน พื้นที่ ป่า ที่ จัดสรร บ้าน โนนทอง บริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด เป็น ผู้ขออนุญาต ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 7 เมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม 2530 จำเลย ทำ สัญญาขาย ไม้พืน ทำ ถ่าน ใน พื้นที่ ป่า ที่ จัดสรร บ้าน โนนทอง ให้ โจทก์ จำนวน 10,000 ลูกบาศก์เมตร ใน ราคา ลูกบาศก์เมตร ละ 100 บาท คิด เป็น เงิน 1,000,000 บาท อ้างว่า จำเลย เป็น ผู้ได้รับ สัมปทาน โจทก์ ได้ วางเงินมัดจำ ให้ จำเลย ไว้ 300,000 บาท ตามเช็ค เอกสาร หมายเลข จ. 2 ซึ่ง จำเลย ได้ นำ ไปเรียกเก็บเงิน แล้ว จำเลย จะ ส่งมอบ ไม้พืน ให้ โจทก์คราว ละ 1,000 ลูกบาศก์เมตร เริ่ม ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2531 เป็นต้น ไปจนกว่า จะ ครบ ซึ่ง จะ ต้อง ไม้ เลย กำหนด อายุ สัมปทาน ของ จำเลย โดย จำเลยจะ เป็น ผู้ ตัด พืน และ ทอน ให้ เป็น ไม้พืน นำ มาก อบรมกัน ไว้ ให้ เรียบร้อยและ นำ เจ้าพนักงาน ป่าไม้ มาตร วจดี ตรา แล้ว ไป เสีย ค่าภาคหลวงจาก นั้น จำเลย จะ ต้อง แจ้ง ให้ โจทก์ ทราบ พร้อม กับ ทำ หนังสือมอบอำนาจให้ โจทก์ นำ ไปเสร็จ การ เสีย ค่าภาคหลวง ไป ติดต่อกับ ข้าราชการ อบ.ก ทางเพื่อ ทำการ ขนย้าย ไม้พืน เคลื่อนที่ ออกจาก ป่า เมื่อ เจ้าพนักงาน ป่าไม้ ออก ไปเสร็จ เสีย ค่าภาคหลวง ให้ แล้ว เพียงใด ให้ ถือว่า จำเลย

ได้ ส่งมอบไม้พิน ให้ โจทก์ แล้ว เพียง นั้น โจทก์ จะ ทำ ชำระ ราคา ให้ จำเลย เป็น
คราว ๆตาม จำนวน ไม้พิน ที่ จำเลย ส่งมอบ โดย ให้ จำเลย หัก เอา จาก เงินมัดจำ
ที่ โจทก์ วาง ไว้ ครึ่ง หนึ่ง กับ โจทก์ จะ ออก เช็ค ชำระ ราคา ให้ อีก ครึ่ง หนึ่งตาม
เอกสาร หมายเลข จ. 1 หลังจาก ทำ สัญญา แล้ว จำเลย แจ้ง แก่ โจทก์ ว่า จำเลย
ต้องการ เงิน อีก 300,000 บาท เพื่อ นำ ไป ใช้ จ่าย ใน การ ตัด พิน ไม้พินให้
โจทก์ ขอให้ ชำระ ราคา ล่วงหน้า ให้ อีก 300,000 บาท โจทก์ ได้ออก เช็ค ของ
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา สุรินทร์ ให้ จำเลย 3 ฉบับ สั่งจ่าย เงิน ฉบับ ละ
100,000 บาท โดย ลงวันที่ ล่วงหน้า เป็นวันที่ 7 เมษายน 2531 วันที่ 26 เมษายน
2531 และ วันที่ 15 พฤษภาคม 2531 ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 3 ถึง จ. 5 จำเลย ได้
ทำ หลักฐาน ให้ โจทก์ไว้ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 6 จำเลย ได้ นำ เช็ค ดังกล่าว ไป
เรียกเก็บเงิน แล้วเมื่อ วันที่ 7 เมษายน 2531 วันที่ 26 เมษายน 2531 และ วันที่ 16
พฤษภาคม 2531 ตามลำดับ ถึง กำหนด ส่งมอบ ไม้พิน ตาม สัญญา จำเลยไม่ส่ง
มอบ ให้ โจทก์ โจทก์ ทวงถาม หลาย ครั้ง เริ่ม ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ 2531
เป็นต้น มา จำเลย บ่ายเบี่ยง อ้างว่า อยู่ ใน ระหว่าง ดำเนินการขออนุญาต ตัด พิน
จน กระทั่ง ปี 2532 โจทก์ ให้ ทนายความ มี หนังสือ แจ้งให้ จำเลย ส่งมอบ ไม้พิน
ที่ ชื้อ ขาย ทั้งหมด ให้ โจทก์ ภายใน กำหนด 30 วันหาก จำเลย ไม่ ดำเนินการ
โจทก์ ขอบ ออก เลิกสัญญา ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 7 จำเลย ได้รับ หนังสือ บอกกล่าว
ของ โจทก์ แล้ว เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2532 ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 8 แต่ จำเลย
ก็ เพิกเฉย สัญญาซื้อขาย ระหว่างโจทก์ จำเลย จึง เป็น อัน เลิกกัน จำเลย ต้อง คืน
เงิน มัดจำ และ ค่า ไม้พิน ที่ได้รับ ไป ล่วงหน้า รวม 600,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย
ร้อยละ เจ็ด ครั้งต่อ ปี นับ ตั้งแต่ วันที่ จำเลย ได้รับ เงิน แต่ละ จำนวน ไป เฉพาะ
ดอกเบี้ยถึง วันฟ้อง จาก เงินมัดจำ คิด เป็น เงิน 40,130 บาท และ ดอกเบี้ย จาก
เงินค่า ไม้พิน ที่ จำเลย รับ ไป ล่วงหน้า คิด เป็น เงิน 32,835 บาท รวมเป็น เงินที่
จำเลย จะ ต้อง ชำระ ให้ โจทก์ ทั้งสิ้น 672,965 บาท

จำเลย นำสืบ ว่า จำเลย ประกอบ อาชีพ ทำ ไม้ ค้ำ ไม้ โดย เป็นหุ้นส่วน ของ โรง เลื่อย สหวรรณพฤษ์ ผู้รับช่วงสิทธิ ทำ ไม้ มาจาก บริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด ทำหน้าที่ เป็น ผู้จัดการ ฝ่าย ป่า และ เป็น กรรมการ ของ บริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด ใน ทางปฏิบัติ บริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด ผู้ได้รับ สัมปทาน จะ ไม่ เข้า ไป ทำ ไม้ ด้วย ตนเอง จะ มอบหมาย ให้ กรรมการ คนใด คนหนึ่ง รับ ช่วง เข้า ไป ดำเนิน การแทน ใน นาม ของ บริษัท จำเลย เริ่ม ทำ ธุรกิจ ค้ำ ไม้ กับ โจทก์ มา ตั้งแต่ปี 2529 เนื่องจาก โจทก์ ต้องการ ไม้ฟืน ไป ส่ง ให้ ศูนย์ อพยพ ชาว เขมรที่ อำเภอลำปาง แต่ โจทก์ ไม่สามารถ ติดต่อ ขออนุญาต จาก ทางราชการ เข้า ไป ตัด ฟืน เอง ได้ โจทก์ จึง ติดต่อ จำเลย ให้ จำเลย ช่วย ดำเนินการให้ โจทก์ ได้ เข้า ไป ทำ ไม้ฟืน ใน ป่า อ่างเก็บน้ำ ห้วยด่าน เพราะ ขณะ นั้น จำเลย ได้รับ อนุญาต ให้ ทำ ไม้ ฟืน ใน ป่า อ่างเก็บน้ำ ห้วยด่าน และได้ ให้ นาย มนตรี เป็น ผู้ เข้า ไป ทำแทน แต่ นาย มนตรี ได้ เลิก ไป จำเลย จึง รับ ดำเนินการ ให้ โดย ตกลง กัน ว่า โจทก์ จะ เป็น ผู้ดำเนินการ ตัด ฟืนนำ เจ้าพนักงาน ไป ตรวจ ดี ตรา และ เสีย ค่าภาคหลวง เอง และ โจทก์จะ ให้ ค่าตอบแทน จำเลย ตาม จำนวน ไม้ ที่ ทำได้ ใน อัตรา ลูกบาศก์เมตร ละ100 บาท โดย จำเลย มีหน้าที่ เพียงแต่ ติดต่อ กับ ทางราชการ เท่านั้นการ ตกลง กัน ครั้งแรก กระทำ กัน ด้วย วาจา ต่อมา โจทก์ แจ้ง แก่ จำเลย ว่าโจทก์ ต้องการ ไม้ฟืน อีก เป็น จำนวน มาก ให้ จำเลย ช่วย ดำเนินการให้โจทก์ ได้ เข้า ไป ทำ ไม้ฟืน ใน ป่า ที่ จัดสรร บ้าน โนนทอง ซึ่ง บริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด เป็น ผู้ได้รับ สัมปทาน จำเลย รับ ดำเนินการ ให้ ด้วย ข้อตกลง อย่างเดียว กับ การ จัด ให้ โจทก์ ได้ เข้า ไป ทำ ไม้ฟืน ใน ป่าอ่างเก็บน้ำ ห้วยด่าน ต่อมา วันที่ 29 ธันวาคม 2530 โจทก์ ได้ นำ หนังสือ สัญญา 2 ฉบับ ตาม เอกสาร หมายเลข 1 และ 2 มา ให้ จำเลย ลงลายมือชื่อ จำเลย ก็ ลงลายมือชื่อ ให้ ไป ความจริง โจทก์ จำเลย ไม่ได้ ทำการซื้อขาย ไม้ฟืน กัน ตาม ข้อความ ใน สัญญา ดังกล่าว เหตุ ที่ จำเลย ลง ลายมือชื่อ ให้ โจทก์ เพราะ โจทก์ บอก จำเลย ว่า เป็น สัญญาซื้อขาย

สิทธิการ ทำ ไม้ และ หาก ทำ เป็น สัญญา โอนสิทธิ กัน จะ ไม่สามารถ นำ ไป
แสดงต่อ เจ้าพนักงาน ป่าไม้ ได้ เพราะ ระเบียบ ของ ทางราชการ ห้าม ไว้สำหรับ
เงิน 300,000 บาท ตามเช็ค เอกสาร หมายเลข จ. 2 โจทก์ จ่าย ให้ จำเลยใน วัน ทำ
สัญญา เอกสาร หมายเลข จ. 1 เป็น เงิน ค่าตอบแทน ที่ โจทก์ ชำระ ให้จำเลย ตาม ข้อ
ตกลง ไม่ใช่ เงินมัดจำ การ ซื้อ ขาย ส่วน เงิน อีก300,000 บาท ที่ โจทก์ จ่าย ให้
จำเลย ตามเช็ค เอกสาร หมายเลข จ. 3 ถึง จ. 5เป็น ค่าตอบแทน ที่ โจทก์ ชำระ ให้
จำเลย ตาม ข้อตกลง ใน การ ที่ จำเลยดำเนินการ ให้ โจทก์ ได้ เข้า ทำ ไม้ฟัน ใน
ป่า อ่างเก็บน้ำ ห้วยด่าน ไม่เกี่ยวกับ สัญญา เอกสาร หมายเลข จ. 1 จำเลย ได้ ดำเนิน
การ ให้ โจทก์ได้ เข้า ทำ ไม้ฟัน ใน ป่า ที่ จัดสรร บ้านโนนทอง ใน นาม ของ บริษัท
สุรินทร์ทำไม้ จำกัด ตาม ข้อตกลง และ โจทก์ ได้ นำ คน เข้า ไป ตัด ฟัน ใน ป่า ดัง
กล่าว ได้ ครบ จำนวน 10,000 ลูกบาศก์เมตร แล้ว โดย โจทก์ ได้เสีย ค่าภาคหลวง
ใน นาม ของ บริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด ไว้ แล้ว 2,500 ลูกบาศก์เมตร ตาม
เอกสาร หมายเลข ล. 15 ถึง ล. 17 ที่ เหลือโจทก์ ยัง ไม่ได้ นำ เจ้าพนักงาน ไป ตรวจ
ดี ดรา และ เสีย ค่าภาคหลวงและ โจทก์ ยัง มิได้ ขนย้าย ไม้ฟัน ทั้งหมด ออกจาก
ป่า อ้างว่า จะ ทำ ไม้ ใน ป่าอ่างเก็บน้ำ ห้วยด่าน ให้ เสร็จ เรียบร้อย เสีย ก่อน จน
กระทั่ง เกิด อุทกภัย ทาง ภาคใต้ จำเลย ทราบ ข่าว ว่า รัฐบาล จะ ออก พระราช
กำหนดปิด ป่า จำเลย จึง บอก ให้ โจทก์ ทราบ ขอให้ โจทก์ รีบ เสีย ค่าภาคหลวง
ไม้ฟันส่วน ที่ เหลือ และ จัดการ ขนย้าย ไม้ ทั้งหมด ออกจาก ป่า เสีย ก่อน ที่ จะ มี
พระราชกำหนด ปิด ป่า ออก ใช้ บังคับ โจทก์ เพิกเฉย จน กระทั่ง มี คำสั่งกระทรวง
เกษตร และ สหกรณ์ ให้ สัมปทาน ทำ ไม้ ของ บริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด สิ้นสุด
ลงวันที่ 17 มกราคม 2532 แต่ คำสั่ง ดังกล่าว ผ่อนผัน ให้นำ ไม้ ออกจาก ป่า ได้
ภายใน 180 วัน จำเลย เตือน ให้ โจทก์ รีบ ดำเนินการอีก แต่ โจทก์ เพิกเฉย ไม้ฟัน
จำนวน ดังกล่าว จึง ยัง อยู่ ใน ป่า มา จน กระทั่งปัจจุบัน หลังจาก ครบ กำหนด
ผ่อนผัน แล้ว โจทก์ เคย มา ขอ เงิน ที่ เสียค่าภาคหลวง ไป คืน จาก จำเลย เพียง

50,000 บาท จำเลย ปฏิเสธและ ยัง เรียก ให้ โจทก์ ชำระ ค่าตอบแทน อีก 700,000 บาท ให้ จำเลยหลังจาก นั้น เดือน เศษ โจทก์ ได้ ให้ ทนายความ มี หนังสือ บอกกล่าว เอกสารหมาย จ. 7 มา ยัง จำเลย จำเลย จึง ให้ ทนายความ มี หนังสือ ปฏิเสธและ เรียก ให้ โจทก์ ชำระ ค่าตอบแทน อีก 700,000 บาท ภายใน กำหนด 7 วัน ตาม เอกสาร หมาย ล. 8 โจทก์ ได้รับ เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2532 แต่ โจทก์ ไม่ชำระ โจทก์ จึง ต้อง เสีย ดอกเบี้ย ให้ จำเลย ใน อัตรา ร้อยละเจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับ แต่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2532 เป็นต้น ไป เฉพาะ ดอกเบี้ยนับ ถึง วันฟ้อง แยก คิด เป็น เงิน 22,006 บาท รวมเป็น เงิน ที่ โจทก์จะ ต้อง ชำระ ให้ จำเลย 722,006 บาท

พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง พังได้ ใน เบื้องต้น ว่าบริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด ได้รับ สัมปทาน ทำ ไม้หวงห้าม ธรรมดา นอกจาก ไม้สัก ใน พื้นที่ ป่า ทุก อำเภอ ของ จังหวัด สุรินทร์ ซึ่ง รวมทั้งป่า โครงการ สร. 2 ตอน 5 แปลง 15 หรือ ป่า ที่ จัดสรร บ้าน โนนทอง ของ อำเภอ กาบเชิง ที่ เกี่ยวข้อง กับ คดี นี้ ด้วย จำเลย เป็น กรรมการ ของ บริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด เมื่อ วันที่ 28 และ 29 ธันวาคม 2530 โจทก์ ได้ ทำ สัญญาซื้อขาย ไม้พืน กับ จำเลย ตาม เอกสาร หมาย จ. 1 และ ล. 1ตามลำดับ และ ระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 2530 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2531 จำเลย ได้รับ เชื้อ เอกสาร หมาย จ. 2 ถึง จ. 5 จาก โจทก์ และจำเลย ได้ นำ เชื้อ ดังกล่าว ไป เรียกเก็บเงิน แล้ว ต่อมา วันที่ 17 มกราคม 2532 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ มี คำสั่ง ให้ สัมปทานทำ ไม้ ของ บริษัท สุรินทร์ทำ ไม้ จำกัด สิ้นสุด ลง มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ประการ แรก ว่า สัญญาซื้อขาย ไม้พืน ที่ โจทก์ กับ จำเลยทำ ขึ้น ตาม เอกสาร หมาย จ. 1 และ ล. 1 โจทก์ กับ จำเลย มี เจตนา ซื้อ ขาย ไม้พืนกัน หรือ เพียงแต่ จำเลย โอนสิทธิ การ ทำ ไม้พืน หรือ จัดการ ให้ โจทก์ได้ เข้า ตัด พืน ไม้พืน จาก ป่า ที่ บริษัท สุรินทร์ทำ ไม้ จำกัด ได้รับ สัมปทาน ดังกล่าว โดย มีค่า ตอบแทน โจทก์ และ นาย เกียรติศักดิ์

อัครชัยมงคล พยานโจทก์ เบิกความ ยืนยัน ว่า โจทก์ กับ จำเลย ทำ สัญญา เอกสาร
หมาย จ. 1 และ ล. 1 โดย มี เจตนา ซื้อ ขาย ไม้พื้น กัน โดย ตามสัญญา เอกสาร
หมาย จ. 1 เป็น สัญญาซื้อขาย ไม้พื้น จาก ป่า ที่ จัดสรร บ้าน โนนทอง ส่วน สัญญา
เอกสาร หมาย ล. 1 เป็น สัญญาซื้อขาย ไม้พื้น จาก อ่างเก็บน้ำ ห้วยด่าน นาย
เกียรติศักดิ์ รู้เห็น ใน การ ทำ สัญญา และ ลงชื่อ เป็น พยาน ใน สัญญา ดังกล่าว
ด้วย คำเบิกความ ของ โจทก์และ นาย เกียรติศักดิ์ สอดคล้อง กัน จึง มีเหตุ ผล อัน
ควร รับฟัง เกี่ยวกับ ข้อเท็จจริง นี้ ได้ความ ตาม คำเบิกความ ของ นาย ชอบ มน
ประดิษฐ์ ผู้ช่วยป่าไม้ จังหวัด สุรินทร์ และ นาย ชนูด แม่นวิวัฒนกุล ป่าไม้ อำเภอกาบเชิง พยานโจทก์ ว่า สิทธิ ใน การ ทำ ไม้พื้น จาก เศษ ปลาย ไม้ ที่ เหลือ จาก
บริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด ทำ ไม้ท่อน เป็น ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถ้า
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สละ สิทธิบุคคลอื่น จึง จะ มีสิทธิ ขอ ทำ ไม้พื้น จาก เศษ
ปลาย ไม้ ที่ เหลือ ดังกล่าวจำเลย เป็น ผู้รับ อนุญาต ให้ ทำ ไม้พื้น จาก เศษ ปลาย
ไม้ ที่ เหลือ จาก บริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด ทำ ไม้ท่อน ใน เขต อ่างเก็บน้ำ ห้วย
ด่าน ตาม เอกสาร หมาย ล. 10 ถึง ล. 13 ส่วน ใน เขต ป่า ที่ จัดสรร บ้าน โนนทอง
บริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด เป็น ผู้ขออนุญาต ทำ ไม้พื้น จาก เศษ ปลาย ไม้ ตาม
เอกสาร หมาย ล. 7 และ บริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด ขาย และ มอบ เศษ ปลาย ไม้
ให้ แก่ จำเลย ตาม เอกสาร หมาย ล. 15 ถึง ล. 17 คำเบิกความของ นาย ชอบและ
นายชนูด ซึ่ง มี ใจความ ว่า ช่วง เวลา ระหว่าง โจทก์ กับ จำเลย ทำ สัญญา เอกสาร
หมาย จ. 1 และ ล. 1 จำเลย เป็นผู้ มีสิทธิ ทำ ไม้พื้น ใน เขต ป่า ที่ ระบุ ใน เอกสาร
หมาย จ. 1 และ ล. 1ดังกล่าว จึง สนับสนุน คำเบิกความ ของ โจทก์ และ นาย
เกียรติศักดิ์ ที่ เบิกความ ว่า โจทก์ กับ จำเลย ทำ สัญญาซื้อขาย ไม้พื้น กัน ตาม
เอกสาร หมายจ. 1 และ ล. 1 ให้ มี น้ำหนัก ยิ่งขึ้น จำเลย คง มี แต่ ตัว จำเลย เบิก
ความ ลอย กว่า โจทก์ กับ จำเลย ทำ สัญญา เอกสาร หมาย จ. 1 และ ล. 1 ขึ้น โดย
มี เจตนาโอนสิทธิ การ ทำ ไม้พื้น หรือ จัดการ ให้ โจทก์ ได้ เข้า ตัด พื้น ไม้พื้น

เท่านั้นความ ข้อ นี้ นาย สุรัตน์ คุณวัฒนพงษ์ กรรมการ ผู้จัดการ ของ บริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด พยาน จำเลย กลับ เบิกความ มี ใจความ ว่า บริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด มอบ สิทธิ การ ทำ ไม้พื้น ใน ป่า ที่ จัดสรร บ้าน โนนทอง ให้ แก่ จำเลย พยาน เคย ทราบ จาก จำเลย ว่า จำเลย ขาย ไม้พื้น ใน ป่า ที่ จัดสรร บ้าน โนนทอง ให้ แก่ โจทก์ คำเบิกความ ของ นาย สุรัตน์ จึง เชื่อสม คำเบิกความ ของ โจทก์ และ พยาน ของ โจทก์ ที่ เบิกความ ว่าสัญญา เอกสาร หมายเลข จ. 1 และ ล. 1 เป็น สัญญา ที่ โจทก์ กับ จำเลยตกลง ซื้อ ขาย ไม้พื้น กัน นอกจากนี้ นี้ ตาม หนังสือ เอกสาร หมายเลข ล. 15 ถึงล. 17 ที่ บริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด มอบหมาย ให้ จำเลย ไป เสีย ค่าภาคหลวง ไม้พื้น และ รับ ใบเสร็จ เก็บ เงิน ค่าภาคหลวง ไม้พื้น หรือถ่าน มา ขอ ใบเบิก ทาง เพื่อ ชักลาก ไม้พื้น ออกจาก ป่า ก็ ระบุ ว่า บริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด ได้ โอน ขาย และ มอบ ไม้พื้น ใน ป่า ที่ จัดสรร บ้าน โนนทอง ให้ แก่ จำเลย เห็น ได้ว่า จำเลย ได้ นำ ไม้พื้น ที่ ได้รับ โอน มา จาก บริษัท สุรินทร์ทำไม้ จำกัด และ ที่ จำเลย ได้รับ อนุญาต ให้ ทำ ไม้พื้น ใน เขต อ่างเก็บน้ำ ห้วยด่าน ดังกล่าว มา ทำ สัญญา ขาย ให้ แก่ โจทก์ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 1 และ ล. 1 โจทก์ กับ จำเลย จึง ทำ สัญญา ดังกล่าวโดย มี เจตนา ซื้อ ขาย ไม้พื้น กัน ศาลล่าง ทั้ง สอง วินิจฉัย ต้อง กัน มา ชอบแล้วฎีกา ข้อ นี้ ของ จำเลย ฟังไม่ขึ้น

มี ปัญหา วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ต่อไป ว่า จำเลย เป็น ฝ่าย ผิดสัญญา และ ต้อง รับผิดชอบ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ หรือไม่ เพียงใด เห็นว่าแม้ ตาม สัญญาซื้อขาย ไม้พื้น ที่ โจทก์ ทำ กับ จำเลย เอกสาร หมายเลข จ. 1 ระบุ ว่าจำนวน ไม้พื้น ที่ โจทก์ ซื้อ จาก จำเลย 10,000 ลูกบาศก์เมตร จำเลย จะ เริ่มส่งมอบ ให้ โจทก์ ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2531 เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ครบโจทก์ ชำระ ราคา ให้ แก่ จำเลย ใน วัน ทำ สัญญา 300,000 บาท ตามเช็คเอกสาร หมายเลข จ. 2 ที่ เหลือ โจทก์ จะ ชำระ ให้ ต่อ การ ออก ใบ ภาค หลวงไม้พื้น ครั้ง ละ 1,000 ลูกบาศก์เมตร ทุก ครั้ง ไป จนกว่า จะ ครบ จำนวนไม้พื้น ที่ ตกลง ซื้อ ขาย กัน และ จำเลย มิได้

ให้การต่อสู้ว่า จำเลย ได้ส่งมอบ ไม้พีน ที่ ตกลง ซื่อ ขาย กัน ให้ แก่ โจทก์ แล้ว
ทั้งหมด หรือ บางส่วนเพียงแต่ ปฏิเสธ ว่า จำเลย ไม่เคย ทำ สัญญาซื้อขาย ไม้พีน
กับ โจทก์จึง รับฟัง ได้ว่า หลังจาก ทำ สัญญาซื้อขาย ไม้พีน เอกสาร หมายเลข จ. 1 กับ
โจทก์ แล้ว จำเลย ไม่เคย ส่งมอบ ไม้พีน ให้ แก่ โจทก์ เลย แต่ เหตุที่ จำเลย ไม่
สามารถ ส่งมอบ ไม้พีน ให้ แก่ โจทก์ เพราะ มี คำสั่งกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์
ให้ สัมปทาน ทำ ไม้ ใน เขต ป่าไม้ ที่ จำเลยจะ ทำ ไม้พีน ส่งมอบ ให้ โจทก์ สิ้นสุด
ลง ทำให้ การ ชำระหนี้ ที่ จำเลย จะ ส่งไม้พีน ให้ แก่ โจทก์ ตาม สัญญา เป็น ไป
ไม่ได้ การ ชำระหนี้ ของ จำเลย จึง ตกเป็น พันวิสัย เพราะ เหตุ อย่างใด อย่างหนึ่ง
อัน จะ โทษ ฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใดมิได้ และ สัญญาซื้อขาย ไม้พีน ที่ โจทก์ ทำ กับ จำเลย
เป็น สัญญาต่างตอบแทนซึ่ง คู่สัญญา มี หนี้ ที่ จะ ต้อง ชำระ ตอบแทน กัน แม้
จำเลย จะ หลุดพ้น จากการ ชำระหนี้ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 219 วรรคหนึ่งจำเลย ก็ ไม่มี สิทธิ จะ ได้รับ ชำระหนี้ ตอบแทน ตาม มาตรา
372 วรรคหนึ่งกรณี เช่นนี้ ไม่มี บท กฎหมาย ใด ให้สิทธิ จำเลย ที่ จะ ได้รับ ชำระ
หนี้ฝ่ายเดียว โดย ไม่ต้อง ชำระหนี้ ตอบแทน โจทก์ จึง มีสิทธิ เรียกร้อง มัดจำ
จำนวน 300,000 บาท ที่ ชำระ ไป แล้ว ใน วัน ทำ สัญญา คืน จาก จำเลยจึง ไม่
ต้อง วินิจฉัย ฎีกา ตาม ฟ้องแย้ง ของ จำเลย อีก ศาลอุทธรณ์ ภาค 1พิพากษา มา
นั้น ศาลฎีกา เห็นด้วย ใน ผล "

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ